

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אורי מקלב
 משה גפני
 יעקב אשר

פ/25/1317

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – אישור להמשך מתן שירות בעסקה מתמשכת), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 13א בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 13א(ד), ברישה, לפני "הוראות סעיף קטן (ג)(1)" יבוא "בכפוף להוראות סעיף 13ג".
2. הוספת סעיף 13ג1. אחרי סעיף 13ג לחוק העיקרי יבוא :

"אישור להמשך 13ג1. (א) בעסקה מתמשכת לתקופה בלתי קצובה או מתן שירות בעסקה לתקופה קצובה של שנתיים לפחות, עוסק – מתמשכת

(1) יפנה לצרכן לשם קבלת הסכמתו להמשך ההתקשרות ומתן השירות, בתום כל שנה החל מתום השנה הראשונה ממועד ההתקשרות ;

(2) יעקוב אחר מידת השימוש שעשה הצרכן בשירות, באמצעים סבירים, ואם מצא שהצרכן לא עשה שימוש בשירות במשך חצי שנה לפחות, יפנה לצרכן לשם קבלת הסכמתו להמשך ההתקשרות ומתן השירות.

(ב) הסכמה של צרכן להמשך התקשרות לפי סעיף קטן (א) תהיה באמצעות אחד מאלה, לפי בחירת הצרכן (בסעיף זה – אישור להמשך התקשרות) :

(1) בעל פה – בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק ;

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

(2) בכתב – בדואר רשום, או בדואר אלקטרוני או פקסימיליה, אם יש לעוסק.

(ג) באישור להמשך התקשרות יפרט הצרכן את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסר האישור בעל פה כאמור בסעיף קטן (ב)(1) – פרט מזהה נוסף שהוסכם עליו עם הצרכן בעת ההתקשרות.

(ד) עוסק שלא קיבל מצרכן אישור להמשך התקשרות בתוך חודשיים ממועד הפנייה אליו לפי סעיף קטן (א), יפסיק את ההתקשרות עם הצרכן.

(ה) הוראות סעיף קטן (ד) וסעיף 13ד(ג) יחולו לעניין הפסקת ההתקשרות בעסקה לפי סעיף זה.

דבר הסבר

לא פעם, בעסקאות מתמשכות לתקופה בלתי קצובה, כמו עסקאות עם חברות סלולר, חברות אינטרנט וחברות כבלים, ממשיך הצרכן לשלם בעבור השירות על אף שהוא לא זוכר כי הוא מנוי לשירות ועל אף שהוא לא משתמש בשירות. נוסף על כך, מכיוון שלעיתים מדובר בסכום של כמה עשרות שקלים בלבד, ייתכן שהצרכן כלל אינו מבחין בכך כאשר הוא בודק את הוצאותיו. כתוצאה מכך, נוצר מצב שבו חברות מקבלות כספים מן הצרכנים בלי שהם עשו שימוש בשירות, והן אינן טורחות ליידע את הצרכנים על כך.

לפיכך, מוצע לחייב חברות המתקשרות עם צרכנים בעסקה מתמשכת לתקופה של שנתיים לפחות, לפנות בכל שנה לצרכן ולברר אם הוא מעוניין להמשיך בהתקשרות. כמו כן, מוצע לחייב את החברות לבחון, באמצעים סבירים, שכבר קיימים ונמצאים בשימוש כיום, אם הצרכן אכן משתמש בשירות שבעדו הוא משלם. אם נמצא שהצרכן אינו משתמש בשירות במשך תקופה שעולה על חצי שנה, על החברה שמספקת את השירות לפנות אליו ולקבל את אישורו להמשך ההתקשרות.

בנוסף, מוצע לקבוע כי אם לא מתקבל אישור להמשך התקשרות כאמור בפרק זמן העולה על חודשיים מרגע שפנה העוסק לצרכן, יופסק מתן השירות וההתקשרות תבוטל לאלתר. הביטול ייחשב כאילו בוצע על ידי הצרכן לכל דבר ועניין, ובכלל זה לעניין החזרים כספיים שמשלם עוסק לצרכן בשל ביטול עסקה לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת יפעת קריב וקבוצת חברי הכנסת (פ/2801/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/952/20) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/827/23 ; פ/3260/24).

הצעת החוק זהה לפ/3260/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)